

Landgericht München I
Zivilkammer 18

Bergquell Technik GmbH gegen Isarkiesel Werkstätten GmbH

München, 4. September 2026

Urteil Aktenzeichen 18 O 3218/26

Im Namen des Volkes. In dem Rechtsstreit der Bergquell Technik GmbH, vertreten durch Geschäftsführer Wunibald Aichinger, gegen die Isarkiesel Werkstätten GmbH, vertreten durch Geschäftsführerin Runa Waldhorn, ergeht aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 14. August 2026 folgendes Urteil.

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 18000 Euro nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 1. Juni 2026 zu zahlen. 2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klägerin stellte der Beklagten aufgrund schriftlicher Vereinbarung vom 3. November 2025 ein kurzfristiges Darlehen von 18000 Euro zur Finanzierung von Werkstattausstattung zur Verfügung. Die Auszahlung erfolgte am 5. November 2025. Als Rückzahlungstermin vereinbarten die Parteien den 31. Mai 2026. Eine laufende Verzinsung des Darlehens war nicht vereinbart. Die Parteien sind sich über Auszahlung und Fälligkeit einig. Die Beklagte wandte ein, wegen verzögerter Zahlungen eines eigenen Kunden gegenwärtig nicht vollständig zahlen zu können.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist begründet. Die Beklagte schuldet den vereinbarten Rückzahlungsbetrag. Ein Leistungsverweigerungsrecht aufgrund eigener Liquiditätsschwierigkeiten besteht in der vorgetragenen Konstellation nicht. Der zuerkannte Zinsanspruch entspricht dem gestellten Antrag. Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraph 91 ZPO; die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf Paragraph 709 ZPO.

Die Parteien waren durch Rechtsanwälte vertreten. Rechtsmittel richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Gez. Dr. Mechthild Sandner, Richterin am Landgericht. Für die Richtigkeit der Abschrift: Roswitha Lenz, Urkundsbeamtin. Elektronische Abschrift; eine Vollstreckungsklausel ist diesem Ausdruck nicht beigelegt.